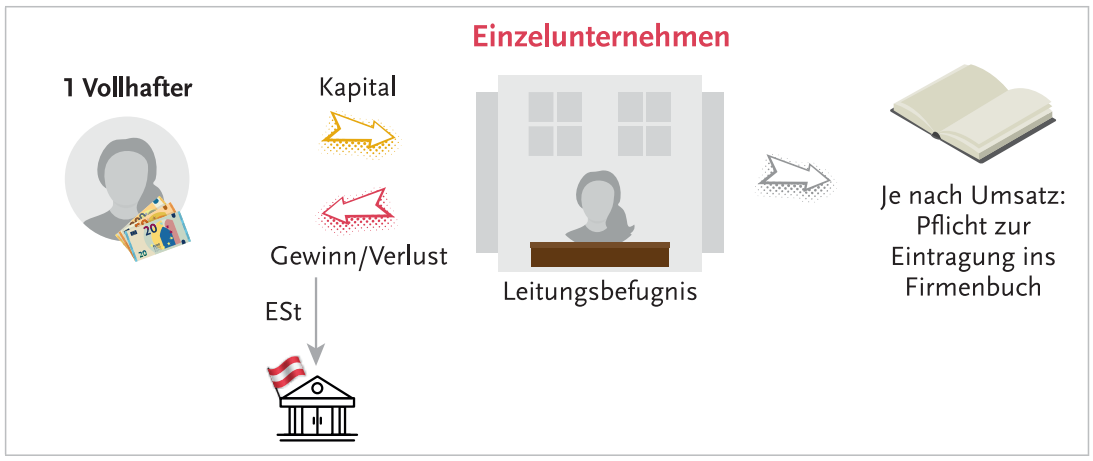
3 Einzelunternehmen

„Das Einzelunternehmen ist die häufigste Rechtsform in Österreich. Viele Unternehmer wählen diese Rechtsform, weil sie die Leitungs- und Entscheidungsbefugnis attraktiv finden."





Anzahl der Eigentümer und Gründung

Der **Einzelunternehmer** ist **Alleineigentümer** des Unternehmens – ihm gehören 100 % des Unternehmens. Er hat alle Rechte, aber auch alle Pflichten.

Die **Gründung** erfolgt unkompliziert: Es ist kein spezieller Vertrag notwendig. Das Einzelunternehmen entsteht mit der Gewerbeanmeldung.

Firmenbuch und Firmen- bzw. Unternehmensbezeichnung

Je nach erzieltem Umsatz ist die **Eintragung ins Firmenbuch** verpflichtend.

Eingetragene Unternehmen (e. U.)	Nicht eingetragene Unternehmen
Ins Firmenbuch eingetragene Unternehmer haben eine Firmenbezeichnung. Dem Firmenkern muss der Firmenzusatz e. U. oder eingetragener Unternehmer hinzugefügt werden.	Nicht ins Firmenbuch eingetragene Unternehmer führen eine Unternehmensbezeichnung. Diese besteht aus dem Vor- und Zunamen des Unternehmers. Möglich sind Zusätze, die auf den Tätigkeitsbereich hinweisen.



Kapitalaufbringung (Finanzierung)

Das Kapital wird **vom Unternehmer** aufgebracht. Dabei kann es sich um Eigenkapital (z. B. Privatvermögen) oder Fremdkapital (z. B. Bankkredit) handeln. Es ist kein gesetzlich vorgeschriebenes Mindestkapital zur Gründung notwendig.

Haftung

Der Einzelunternehmer ist **Vollhafter.** Er haftet **persönlich** und unbeschränkt für die Unternehmensschulden, d. h. mit seinem gesamten Betriebs- und Privatvermögen.

Leitungsbefugnis/Kontrolle

Der Einzelunternehmer leitet den Betrieb und trifft Entscheidungen **allein.** Dadurch kann er rasch auf veränderte äußere Umstände reagieren.

Erklären Sie, wie die Leitung in einem Einzelunternehmen aussieht. Der Infotext hilft Ihnen dabei.

Erste Informationen zum Einzelunternehmen haben Sie bereits in Band 1 im Kapitel „VII Unternehmensgründung: Der Weg in die Selbstständigkeit" erhalten.

Details zur Firmenbucheintragung haben Sie bereits im Kapitel „Unternehmer, Firma, Firmenbuch" erfahren.



Auch wenn Einzelunternehmer Alleineigentümer sind, können sie dennoch Mitarbeiter/innen einstellen.

Erfolgsverteilung

Dem Einzelunternehmer steht der **Gewinn allein** zu, er trägt aber auch den **Verlust allein.**

Ertragsteuerliche Belastung

Der Gewinn des Einzelunternehmers unterliegt der **Einkommensteuer (ESt).**

Vor- und Nachteile des Einzelunternehmens

Vorteile	Nachteile
■ Rasche und einfache Gründung ■ Kein gesetzlich vorgeschriebenes Mindestkapital notwendig ■ Gewinne müssen nicht geteilt werden ■ Hoher Grad an Entscheidungsfreiheit	■ Unbeschränkte Haftung ■ Hoher Grad an Verantwortung ■ Keine Vertretung im Falle von Krankheit etc. ■ Eingeschränkte Möglichkeiten der Fremdfinanzierung ■ Persönliches Einbringen der gewerberechtlichen Befähigung, sonst muss ein gewerberechtlicher Geschäftsführer angestellt werden

Aha!
Das Einzelunternehmen ist die typische Rechtsform für Kleinst- und Kleinbetriebe der gewerblichen Wirtschaft (z. B. Handel, Handwerk, Transport).



DAS SOLLTEN SIE SPEICHERN

Das **Einzelunternehmen** befindet sich im Eigentum einer einzigen Person. Der Einzelunternehmer trägt das gesamte Unternehmensrisiko und ist Vollhafter. Er verfügt über das gesamte Vermögen und den Erfolg.

Business Case – „Einzelunternehmen“

Nachdem Sie Herrn Hofstadler gezeigt haben, welche Kriterien es bei der Wahl der Rechtsform zu beachten gilt, macht Stefan Fettner ihm einen Vorschlag:

> Wenn Sie die Tischlerei allein übernehmen, können Sie das Unternehmen nach Ihren eigenen Vorstellungen entwickeln. Läuft das Geschäft gut, gehört Ihnen der gesamte Gewinn. Umgekehrt müssen Sie für alle Schulden aufkommen. Im schlimmsten Fall muss sogar Ihr Privatvermögen dran glauben. Ein Unternehmen allein zu betreiben ist nicht einfach. Ich denke da zum Beispiel an Zeiten, in denen Sie länger krank sind.



Aufgabe

- Fassen Sie zusammen, welche Vor- und Nachteile Herr Fettner erwähnt, wenn Herr Hofstadler die Tischlerei allein übernimmt. Ergänzen Sie seine Aufzählung um eigene Punkte.